

GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ

Skokanská 2311/3, 169 00 Praha 6 – Břevnov

ID datové schránky: v7m7926

Datovou schránkou

V Ospělově dne 24. srpna 2026

MIMOŘÁDNĚ NALÉHAVÉ DOPLNĚNÍ TRESTNÍHO OZNÁMENÍ

k oznámení podle § 158 odst. 2 trestního řádu ze dne 15. srpna 2026 – nové úřední důkazy a opakovaná žádost o bezodkladné zajištění původní laboratorní, metodické a kontrolní dokumentace

Oznamovatel	Mgr. Dušan Dvořák, nar. 12. 1. 1962, Ospělov 6, 798 55 Ludmírov, ID DS r8u3nhx
Původní oznámení	15. srpna 2026 – laboratorní stanovení THC v deseti trestních věcech z let 2009–2019 a navazující úřední postup v roce 2026
Nové listiny	KŘP MSK KRPT-203594-7 a -8 ze dne 20. 8. 2026; KÚ KU-4139-12 ze dne 20. 8. 2026; Úřad vnitřní kontroly PP ČR PPR-44020-2 ze dne 24. 8. 2026
Žádost	Bezodkladné zajištění zbývajících důkazů a vyrozumění podle § 158 odst. 2 trestního řádu

NOVÁ ROZHODUJÍCÍ SKUTEČNOST: po podání trestního oznámení Policie ČR sama úředně doložila, že část evidovaných spisů z metodicko-odborných výjezdů a mezilaboratorních zkoušek z let 2009–2019 byla po skartačních řízeních vymazána z elektronického systému spisové služby a fyzicky zničena. Současně vznikl zásadní rozpor mezi tvrzeními o historických SOP a používání ENFSI–UNODC. Žádost o zajištění zbývajících důkazů proto již není pouze preventivní.

I. Procesní účel tohoto doplnění

Toto podání doplňuje trestní oznámení ze dne 15. srpna 2026 o nové úřední skutečnosti vzniklé následně. Neměním jeho skutkové hypotézy ani nepředjímám trestní odpovědnost konkrétní osoby. Nové listiny však přímo dopadají na část původního oznámení týkající se existence, pravdivého popisu, uchování a případného nezajištění laboratorní a metodické dokumentace.

Původní oznámení výslovně žádalo zajistit SOP a jejich revize, surová chromatografická data, validační a verifikační dokumentaci, záznamy z metodických výjezdů, kontrol, auditů a mezilaboratorních testů, LIMS záznamy, auditní logy, elektronickou komunikaci a metadata. Nové listiny ukazují, že u části této dokumentace již došlo k fyzickému zániku.

II. KŘP Moravskoslezského kraje dne 20. 8. 2026 – nový skutkový stav

KŘP Moravskoslezského kraje vydalo dne 20. srpna 2026 částečnou odpověď č. j. KRPT-203594-7/ČJ-2026-0700KR a rozhodnutí č. j. KRPT-203594-8/ČJ-2026-0700KR. Z těchto listin vyplývá, že OKTE Frýdek-Místek v letech 2009–2019 podle nynějšího vyjádření nemělo v rozsahu akreditace SOP pro stanovení obsahu THC v konopí, nemělo písemné pokyny k homogenizaci ani ke stanovení THC/THCA, nemělo validační protokoly a nebyly mu doručeny metodické postupy KÚ.

Současně však Policie ČR tvrdí, že OKTE v témže období používalo doporučení ENFSI–UNODC „Guidelines on Representative Drug Sampling“. Toto pozitivní historické tvrzení musí mít konkrétní skutkový podklad: je třeba zjistit, kdo, kdy a z jakého dochovaného dokumentu dovodil, že doporučení bylo v jednotlivých expertizách skutečně používáno.

Ještě významnější je informace, že evidované spisy vztahující se k metodicko-odborným výjezdům, mezilaboratorním zkouškám a dalším dokumentům byly po uplynutí skartačních lhůt vymazány z elektronického systému spisové služby a fyzicky zničeny.

NETVRDÍM, ŽE TATO SKARTACE BYLA SAMA O SOBĚ PROTIPRÁVNÍ NEBO TRESTNÁ. Je však objektivně doloženo, že historická důkazní základna se již zmenšila. Pro GIBS je proto nyní zásadní zajistit to, co dosud existuje, a ověřit, zda ke zničeným spisům nezůstaly kopie, metadata, výsledkové protokoly, referátní záznamy nebo jiné elektronické stopy.

III. Rozpor s předchozím sdělením Kriminalistického ústavu

Kriminalistický ústav ve sdělení č. j. KU-4139-5/ČJ-2026-2305KM ze dne 25. června 2026 uvedl, že jednotlivé OKTE KŘP si SOP tvoří samy, že způsob hodnocení Δ^9 -THC, resp. total THC, zvolila znalecká pracoviště podle vlastních SOP a že reprezentativní odběr byl sjednocen již před rokem 2021 a kontrolován metodicko-odbornými výjezdy a mezilaboratorními testy.

Nynější informace KŘP o absenci SOP a dalších písemných metodických podkladů u OKTE Frýdek-Místek je s touto dřívější úřední verzí obtížně slučitelná. Tento rozpor sám o sobě nedokazuje trestný čin. Je však konkrétní důvod zjistit, jaké dokumenty měly osoby poskytující informace v červnu a srpnu 2026 skutečně k dispozici, zda jejich tvrzení vycházela z ověřených podkladů a zda byla úplná a pravdivá.

IV. KÚ dne 20. 8. 2026 – tvrzení o kontrole bez věcného přezkumu

Kriminalistický ústav v č. j. KU-4139-12/ČJ-2026-2305KM ze dne 20. srpna 2026 uvedl, že mu není známo žádné pochybení v souvislosti s výkonem znalecké činnosti a že kontrola úrovně výkonu znalecké činnosti je prováděna průběžně v rámci metodicko-odborných výjezdů. Současně však sdělil, že není povinen na můj požadavek přezkoumávat odborné znalecké postupy a metody a že další podání v téže věci bez nových relevantních skutečností nebude vyřizovat.

Pro GIBS je podstatná nikoli správnost tohoto procesního názoru KÚ sama o sobě, ale důkazní otázka: pokud KÚ tvrdí, že průběžné kontroly existovaly, zatímco část jejich evidovaných spisů již byla zničena, je třeba neprodleně zjistit, jaké kontrolní výstupy, kopie, metadata a navazující záznamy ještě existují a kde jsou uloženy.

V. Policejní prezidium dne 24. 8. 2026 – uzavřený kontrolní kruh

Úřad vnitřní kontroly Policejního prezidia v č. j. PPR-44020-2/ČJ-2026-990210-PD ze dne 24. srpna 2026 uvedl, že přezkum způsobu vyřízení upozornění nadřízeným orgánem podle § 97 odst. 3 zákona o Policii ČR nelze použít, protože absentují předchozí obligatorní kroky – prošetření věci podle § 97 – a za věcně příslušný označil KÚ.

Vzniká tím významná nová okolnost pro původní skutkovou hypotézu E oznámení ze dne 15. srpna 2026: KÚ požadovaný přezkum odmítá, zatímco Úřad vnitřní kontroly nadřízený přezkum podmiňuje předchozím prošetřením u KÚ. Netvrdím, že tento procesní kruh sám o sobě představuje trestný čin. Může však mít význam při posouzení, zda byly po upozornění na konkrétní rizika včas učiněny úkony k zajištění existujících důkazů a zda některé důkazy nebyly ponechány bez ochrany.

VI. Nové konkrétní otázky k prověření GIBS

1. kdo a na základě jakých konkrétních podkladů v roce 2026 uvedl, že OKTE Frýdek-Místek v letech 2009–2019 používalo ENFSI–UNODC „Guidelines on Representative Drug Sampling“;
2. jak se tvrzení o používání vlastních SOP jednotlivých OKTE slučuje s nynějším tvrzením, že OKTE Frýdek-Místek SOP ke stanovení THC v rozhodném období nemělo;
3. které spisy metodicko-odborných výjezdů, mezilaboratorních zkoušek a kontrol byly skartovány, kdy, podle jakého skartačního znaku a kdo skartaci schválil; zda existují skartační protokoly a seznamy dokumentů;
4. zda ke skartovaným spisům existují kopie, stejnopisy, metadata, výsledkové protokoly, záznamy v systémech kvality, akreditační podklady, e-mailová komunikace, LIMS záznamy nebo jiné auditní stopy;
5. zda po podání žádostí a upozornění v roce 2026 byly vydány pokyny k uchování relevantních dokumentů a elektronických dat, a pokud nikoli, proč;
6. zda osoby, které poskytovaly úřední informace v červnu a srpnu 2026, před jejich poskytnutím ověřily existenci a obsah podkladů, z nichž svá tvrzení dovozovaly;
7. zda dosud existují původní surová chromatografická data, integrační soubory, kalibrační a validační dokumentace a dokumentace vzorkování k deseti trestním věcem z let 2009–2019.

VII. Opakovaná žádost o okamžité zajištění důkazů

S ohledem na nyní úředně potvrzený zánik části historických spisů žádám GIBS, aby bezodkladně učinila úkony k zajištění nebo alespoň procesně účinnému uchování dosud existujících podkladů, zejména:

1. všech SOP, pracovních postupů, revizí, distribučních seznamů a záznamů o proškolení vztahujících se k THC, THCA, vzorkování a homogenizaci;
2. surových chromatografických dat, integračních souborů, kalibračních křivek, laboratorních deníků, kontrolních vzorků a výpočtů;
3. validační, verifikační, metrologické a akreditační dokumentace včetně nejistot měření a rozhodovacích pravidel;
4. dochovaných záznamů z metodicko-odborných výjezdů, mezilaboratorních zkoušek, auditů, kontrol a nápravných opatření;

5. LIMS záznamů, auditních logů, elektronické spisové služby, záloh, metadat a komunikace, které mohou doložit existenci, změny, distribuci nebo skartaci dokumentů;
6. skartačních protokolů, skartačních návrhů, seznamů skartovaných spisů a záznamů o jejich schválení;
7. dokumentů, z nichž v roce 2026 KÚ a KŘP čerpaly při formulaci vzájemně obtížně slučitelných tvrzení o SOP, ENFSI–UNODC a historickém sjednocení postupů.

VIII. Požadavek na nezávislost prvotního odborného posouzení

Původní oznámení navrhovalo opatřit nezávislé odborné vyjádření z analytické chemie, metrologie a systému kvality laboratoří mimo přezkoumávanou organizační linii KÚ/OKTE. Na tomto návrhu trvám. Nové listiny jeho význam zvyšují, protože KÚ je současně zdrojem části historických tvrzení, jejichž podklad má být ověřen.

IX. Žádost o vyrozumění

Žádám, aby toto doplnění bylo připojeno k trestnímu oznámení ze dne 15. srpna 2026 a aby při vyrozumění podle § 158 odst. 2 trestního řádu GIBS konkrétně uvedla: číslo jednacích, vyřizujících útvarů, dozоровé státní zastupitelství, zda a kdy byly učiněny úkony k zajištění výše označených důkazů, které kategorie dokumentů byly opatřeny a zda byl sepsán záznam o zahájení úkonů trestního řízení podle § 158 odst. 3 trestního řádu.

Dospěje-li GIBS k závěru, že podmínky pro další trestní prověřování nejsou dány, žádám, aby bylo z vyrozumění přezkoumatelně patrné, které nové skutečnosti ze dnů 20. a 24. srpna 2026 byly ověřeny a jak bylo naloženo s žádostí o uchování zbývajících důkazní dokumentace.

X. Závěr

Původní oznámení bylo formulováno preventivně, protože nebylo doloženo, že dokumentace již zaniká. K 24. srpnu 2026 je situace jiná: Policie ČR sama potvrdila fyzické zničení části evidovaných historických kontrolních spisů. Současně existují rozporná úřední tvrzení o SOP a používání metodických pravidel a nebyl proveden nezávislý odborný přezkum. Proto žádám GIBS především o rychlé zajištění toho, co ještě lze objektivně ověřit.

S úctou

Mgr. Dušan Dvořák

Přílohy

1. KŘP Moravskoslezského kraje – částečná odpověď ze dne 20. 8. 2026, č. j. KRPT-203594-7/ČJ-2026-0700KR.
2. KŘP Moravskoslezského kraje – rozhodnutí ze dne 20. 8. 2026, č. j. KRPT-203594-8/ČJ-2026-0700KR.
3. Kriminalistický ústav – odpověď ze dne 20. 8. 2026, č. j. KU-4139-12/ČJ-2026-2305KM.
4. Policejní prezidium ČR, Úřad vnitřní kontroly – sdělení ze dne 24. 8. 2026, č. j. PPR-44020-2/ČJ-2026-990210-PD.
5. Kriminalistický ústav – sdělení ze dne 25. 6. 2026, č. j. KU-4139-5/ČJ-2026-2305KM.